

감사결과 처분요구서

기관명 : 한국원자력안전기술원

연번	지 적 사 항	조치의견
2	외부강의등·기술검토등 관리에 관한 사항 ○ 관련근거 한국원자력안전기술원 임직원행동강령(13-02)에서는 규제 업무 강령과 관련하여 아래와 같이 규정하고 있다. 제17조(사업자에 대한 태도) 임직원은 규제업무를 수행함에 있어 부당하게 사업자의 업무에 지장을 주지 아니하며 ~ (후략) 제20조(개인의견의 금지) 임직원은 규제현안의 해결책에 대한 사업자의 자문에 응하지 아니하며 규제자 개인의 의견이 규제기관의 의견으로 오해되지 않도록 각별히 주의하여야 한다. 제34조(이권 개입 등의 금지) 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다. - 외부강의등,기술검토등의 관리지침(8-27)에서 아래와 같이 규정하고 있다. 제5조(준수사항) 직원은 외부강의등 및 기술검토등을 할 때에는 다음의 원칙을 준수하여야 한다. 1. 외부강의등 및 기술검토등은 국가 또는 안전기술원에 유익한 범위 내에서 하여야 한다. 2. 업무에 지장을 초래하는 외부강의등 및 기술검토등은 원칙적으로 하여서는 아니 된다. 3. 직무유착, 특수관계, 우월적 지위 등을 이용한 부당한 외부강의등 및 기술검토등을 하여서는 아니 된다. 4. 안전기술원에서 의사결정 과정 중에 있는 사항으로써 외부강의등 및 기술검토등을 통하여 공개시 안전기술원의 정당한 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 행위를 하여서는 아니 된다.	○ 권고 (000실) ○ 개선 (000실) ○ 개선 (000실)

5. 외부강의등 및 기술검토등을 통하여 국가 또는 안전기술원에서 비밀 또는 대외비로 분류하여 관리하는 사항을 알려서는 아니 된다.
6. 외부강의등 및 기술검토등을 통하여 직무수행 과정에서 알게 된 각종 정보를 외부인에게 직접 또는 간접의 방법으로 알려서는 아니 된다.
7. 안전기술원의 공식의견으로 오인될 소지가 있거나 안전기술원의 이해와 입장에 반하는 결과를 야기할 수 있는 외부강의등 및 기술검토등을 하여서는 아니 된다.
8. 그 밖에 안전기술원의 명예나 위상을 손상하게 하는 외부강의등 및 기술검토등을 하여서는 아니 된다.

- 임직원행동강령 및 외부강의등·기술검토등(이하 ‘외부강의등’)의 관리지침에 따라, 피규제기관에 대한 외부강의등은 필요한 경우에 한하여 매우 제한적으로 운영되어야 하며, 그 필요성은 외부강의등의 사전 신고과정에서 검토되어야 한다.
- 「2023년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」 주요질문모음 17번(p403)에 따르면, 위탁사업은 업무를 수탁업체에 위탁했을 뿐 그 위탁사업의 수행주체는 국가이므로 수행주체인 국가의 공무원에게 위탁사업비에서 원고료 등을 지급하는 것은 타당하지 않다라고 규정하고 있다.
- 제6조(신고)는 아래와 같이 규정하고 있다.

제6조(신고) ① 직원은 휴직 여부에 관계없이 사례금을 받는 외부강의등 및 기술검토등을 할 때에는 원장에게 그 외부강의등 및 기술검토등을 한 날(수일에 걸쳐 외부강의등 및 기술검토등을 하는 경우에는 시작일을 기준으로 한다)부터 10일 이내에 [별지 제1호] 서식의 신고서를 작성하여 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등 및 기술검토등을 요청한 자가 국가(헌법기관 및 중앙행정기관)나 지방자치단체인 경우에는 신고하지 아니할 수 있다. (개정 2020.5.25.)

② 직원은 제1항에 따른 신고를 할 때 상세 명세 또는

사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 우선 신고한 후 해당 사항을 알게 된 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다.

○ 감사결과 확인된 사항

- 현재 ‘외부강의등 및 기술검토등 신고서’를 보면, 행동강령 제20조에 의한 사업자의 자문 해당 여부, 사업자의 요청에 의한 외부강의등 인지 여부, 제34조에 의해 부당하게 외부강의등 수행 여부, 외부강의등 지침 제5조 2호의 업무 지장 여부, 4호, 5호, 6호, 7호의 외부강의등의 내용에 대한 검토 등이 수행되지 않고 있어, 신고과정에서 제5조(준수사항)의 내용을 준수하고 있는지를 판단할 수가 없다.
- 외부강의등, 기술검토등의 관리지침(8-27)에서는 위탁사업비에서 원고료 등을 지급하는 것은 타당하지 않다는 내용과 관련된 규정이 불비되어 있어, 직원이 위탁용역을 수행하는 기관으로부터 외부강의등·기술검토등(이하 ‘외부강의등’)을 요청 받았을때 수행 가능여부에 대해 직원의 업무상 혼란이 있다.
따라서, 위탁용역을 수행하는 기관에 대한 외부강의등·기술검토등을 수행하기 위한 명확한 기준 정립이 필요하다.
- 신고와 관련하여 제6조(신고) 규정에 따르면, 마치 외부강의등 및 기술검토등을 수행한 이후 사후에 신고하여야 하는 것으로 오해석되도록 규정화되어 있다.

○ 조치할 사항

안전기술원은 외부강의등 및 기술검토등 신고과정에서 신고자 및 승인권자가 행동강령 제20조 및 외부강의등·기술검토등의관리지침 제5조의 취지(안전규제에 영향을 미칠 수 있는 행위/자문 등 지양)를 스스로 점검하고 결재과정에서 모니터링할 수 있도록 신고서 및 업무시스템에 반영하여 주시기 바랍니다.<권고>

	안전기술원은 위탁용역 수행하는 기관으로부터 외부강의 등·기술검토등을 수행할 수 없다라는 내용으로 규정을 개정하시기 바랍니다.<개선> 안전기술원은 외부강의등의 신고와 관련하여, 사전에도 신고할 수 있음을 명시하고, 필요시 10일 이내에 신고하는 것으로 사전 신고에 대해 명확화하여 규정을 개정하여 주시기 바랍니다. 또한, 국가공인시험 출제 등 해당기관의 요청, 일정기간 보완유지 필요 등의 사유시에는 신고기한의 예외기준을 마련하여 규정을 개정하여 주시기 바랍니다. <개선>	
--	---	--